

De gerechtelijke piramide: rechtbanken en hoven

Welke rechtbank waarvoor bevoegd is, van het vredegerrecht tot het Hof van Cassatie.

1 Twee soorten bevoegdheid

Voor je weet naar welke rechtbank je moet, moet je twee vragen stellen.

Vraag	Naam	Antwoord
Waarover gaat het?	de materiële bevoegdheid	de aard van de zaak bepaalt de soort rechtbank: een huurgeschil, een verkeersboete, een ontslag en een faillissement gaan elk naar een andere
Waar is het gebeurd?	de territoriale bevoegdheid	het gebied bepaalt welke rechtbank van die soort; meestal de plaats van de woonplaats van de verweerder of van de feiten

Pas de twee samen toe. Een conflict van 3.000 euro tussen twee mensen uit Hasselt hoort bij het vredegerrecht (materieel) van het kanton Hasselt (territoriaal).

2 De eerste verdieping: rechtbanken

Rechtbank	Waarvoor
het vredegericht	de rechtbank het dichtst bij de burger: kleinere geschillen tot 5.000 euro, huurzaken, geschillen tussen burens; één vrederechter, zonder jury
de politierechtbank	verkeersovertredingen en verkeersongevallen
de rechtbank van eerste aanleg	de grote rechtbank met vijf afdelingen (zie hieronder)
de arbeidsrechtbank	geschillen over werk en over sociale zekerheid: een ontslag, een arbeidsongeval, een uitkering
de ondernemingsrechtbank	geschillen tussen ondernemingen, en faillissementen

De **rechtbank van eerste aanleg** heeft vijf afdelingen.

Afdeling	Waarvoor
de burgerlijke rechtbank	geschillen tussen burgers of ondernemingen
de correctionele rechtbank	misdrijven, de zwaardere strafzaken
de familierechtbank	scheiding, onderhoudsgeld, de regeling voor de kinderen
de jeugdrechtbank	minderjarigen in een zorgwekkende situatie of met een als misdrijf omschreven feit
de strafuitvoeringsrechtbank	beslissingen over hoe een straf verder wordt uitgevoerd

 **Weetje.** De zittingen van de **jeugdrechtbank** zijn niet openbaar. Dat is een uitzondering op de openbaarheid van de rechtspraak, in het belang van het kind.

3 De hogere verdiepingen: hoven

Hof	Waarvoor
het hof van beroep	behandelt de zaak een tweede keer, over de feiten én het recht, nadat een partij beroep aantekende tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg
het Hof van Assisen	de zwaarste misdaden, met een volksjury van twaalf burgers die over de schuld beslist; het komt samen per zaak en is dus geen vaste rechtbank
het Hof van Cassatie	het hoogste hof; kijkt niet meer naar de feiten maar naar de vraag of het recht juist is toegepast, en verbreekt een uitspraak die de wet schendt

Cassatie oordeelt niet opnieuw over de zaak. Het verbreekt een uitspraak en stuurt de zaak terug naar een ander hof, dat ze dan opnieuw behandelt. Dat is het hele verschil met beroep.

Daarnaast staan er twee hoven **naast** de piramide, met een eigen taak: het **Grondwettelijk Hof** toetst wetten aan de Grondwet, en de **Raad van State** beoordeelt beslissingen van de overheid. Die horen bij de scheiding der machten.

4 Vonnis of arrest, en de weg omhoog

Een uitspraak van een **rechtbank** heet een **vonnis**; een uitspraak van een **hof** heet een **arrest**. Dat is een kwestie van woordgebruik, niet van inhoud.

Van	Beroep bij
het vreedegerecht of de politierechtbank	de rechtbank van eerste aanleg
de rechtbank van eerste aanleg	het hof van beroep
het hof van beroep	het Hof van Cassatie, en enkel over de toepassing van het recht

Dat **beroep in twee instanties** bestaat omdat een rechter zich kan vergissen. Een tweede volledige behandeling vangt een fout op, en dat is een waarborg voor de rechtzoekende, niet een vertragingstruc.

 **Weetje.** Je moet beroep aantekenen binnen een **termijn**. Laat je die voorbijgaan, dan wordt het vonnis definitief, ook als het fout was.

Onthoud dit

- Materiële bevoegdheid: waarover gaat het. Territoriale bevoegdheid: waar is het gebeurd.
- Vredegerecht: kleinere geschillen tot 5.000 euro, huur, bureu. Politierechtbank: verkeer.
- Eerste aanleg heeft vijf afdelingen: burgerlijk, correctioneel, familie, jeugd, strafuitvoering.
- Arbeidsrechtbank voor werk en sociale zekerheid, ondernemingsrechtbank voor ondernemingen.
- Assisen heeft een volksjury van twaalf burgers; alleen daar.
- Cassatie kijkt enkel naar het recht, niet naar de feiten, en verbreekt; beroep behandelt opnieuw.
- Een rechtbank spreekt een vonnis uit, een hof een arrest.